

광주지방법원

구공판형사제1심소송기록

		구속만료	2026. 8. 29.	미결구금	
		최종만료	2026. 10. 29.		
		대행 갱신만료			

기일 1회기일	사건번호	2026고합1234	담 임	제14부	주 심	나
9/8 410	사 건 명	가. 특수강도교사				
9/15 P3		나. 특수강도				
		다. 사문서변조				
		라. 변조사문서행사				
		마. 특수상해				
		바. 장물취득				
		사. 범인도피교사				
		아. 범인도피				
		자. 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(운전자폭행등)				
		검 사	조환주	2026형제54321호		
	피 고 인	1. 가.바.아		방미현		
		구속	2. 나.다.라.마.사.자		오탈풍	
	공소제기일	2026. 9. 1.				
	변 호 인	사선 변호사 이해민(피고인 방미현)				
		사선 변호사 정누리(피고인 오탈풍)				

확정		완결 공람	담임	과장	주심 판사	재판장
보존종기						
종결구분						
보존						

공 판 준 비 절 차

회 부 수명법관 지정	일자	수명법관 이름	재 판 장	비 고

법 정 외 에 서 지 정 하 는 기 일

기일의 종류	일 시				재 판 장	비 고
1회 공판기일	2026.	9.	8.	10:00	㉠	
2회 공판기일	2026.	9.	15.	15:00	㉠	

광주지방법원

목 록		
문 서 명 칭	장 수	비 고
증거목록	7	검사
증거목록	9	피고인 및 변호인
공소장	10	
변호인선임서	(생략)	피고인 방미현
변호인선임서	(생략)	피고인 오태풍
영수증(공소장부분 등)	(생략)	피고인 방미현
영수증(공소장부분 등)	(생략)	피고인 오태풍
영수증(공판기일통지서)	(생략)	변호사 이혜민
영수증(공판기일통지서)	(생략)	변호사 정누리
국민참여재판 의사 확인서(불희망)	(생략)	피고인 방미현
국민참여재판 의사 확인서(불희망)	(생략)	피고인 오태풍
의견서	(생략)	피고인 방미현
의견서	(생략)	피고인 오태풍
공판조서(제1회)	15	
참고자료제출	17	검사
증거신청서	18	변호사 정누리
공판조서(제2회)	20	
증인신문조서	23	이은채
증인신문조서	25	

※ 구속관계 서류 목록은 생략

증 거 목 록 (증거서류 등)

2026고합1234

2026형제54321호

① 방미현

② 오태풍

신청인 : 검사

순 번	증 거 방 법					참 조 사 항 등	신 청 기 일	증거의견		증거결정		증 거 조 사 기 일	비 고
	작성	쪽수 (수)	쪽수 (중)	증 거 명 칭	성 명			기 일	내 용	기 일	내 용		
1	사경	29		고소장	이은채	생 략	1	1	② ○	(생략)			
2	"	(생략)		- 임대차계약서 사본			1	1	② ○				
3	"	(생략)		- 변조된 임대차계약서 출력물			1	1	② ○				
4	"	(생략)		진술조서	이은채		1	1	② ○				
5	"	30		압수물 (망치 한 자루)			1	1	① × ② ○				
6	"	32		CCTV 영상 CD			1	1	① ○ ② ○				
7	"	33		피의자신문조서 (제1회)	방미현		1	1	① ○○○×				
8	"	(생략)		수사보고 (출력사진 첨부)			1	1	① ○				
9	"	(생략)		- 사진 3장			1	1	① ○				
10	"	35		녹취록			1	1	① ○ ② ○				
11	"	(생략)		수사보고(112 신고 접수 및 CCTV 영상 확인)			1	1	① ○ ② ○				
12	"	36		진술서	이은채		1	1	① ○ ② ○				
13	"	37		고소장	한 별		1	1	② ○				입증 부인
14	"	(생략)		- 상해진단서	김재욱		1	1	② ○				
15	"	(생략)		진술조서	한 별		1	1	② ○				
16	"	(생략)		수사보고 (체포영장 집행)			1	1	② ○				

※ 증거의견 표시 - 피의자신문조서 : 인정 ○, 부인 ×
(여러 개의 부호가 있는 경우, 적법성/성립/임의성/내용의 순서임)
- 기타 증거서류 : 동의 ○, 부동의 ×
- 진술이 특히 신빙할 수 있는 상태 하에서 행하여졌다는 점 부인 : "특신성 부인"(비고란 기재)

※ 증거결정 표시 : 채 ○, 부 ×

※ 증거조사 내용은 제시, 내용고지

증 거 목 록 (증거서류 등)													
2026고합1234													
① 방미현 ② 오태풍 신청인 : 검사													
2026형제54321호													
순 번	증 거 방 법					참 조 사 항 등	신 청 기 일	증거의견		증거결정		증 거 조 사 기 일	비 고
	작성	쪽수 (수)	쪽수 (중)	증 거 명 칭	성 명			기 일	내 용	기 일	내 용		
17	사경	38		진술서	김현오	생 략	1	1	②	○	(생략)		
18	"	39		피의자신문조서	오태풍		1	1	①	×			
									②	○			
19	"	43		피의자신문조서 (제2회)	방미현		1	1	①	○			
									②	○			
20	"	(생략)		고소장	이은채		1	1	①	×			
									②	○			
21	"	45		진술조서	이은채		1	1	①	×			
									②	○			
22	"	(생략)		압수조서 및 압수목록			1	1	①	○			
									②	○			
23	"	(생략)		녹취록			1	1	①	○			
									②	○			
24	"	(생략)		가족관계증명서			1	1	①	○			
									②	○			
25	"	(생략)		주민등록등본		1	1	①	○				
								②	○				
26	"	(생략)		범죄경력자료조회 회보서	방미현	1	1	①	○				
27	"	(생략)		범죄경력자료조회 회보서	오태풍	1	1	②	○				
28	검사	46		피의자신문조서	방미현	1	1	①	○				
								②	○				
29	"	(생략)		피의자신문조서	오태풍	1	1	①	×				
								②	○				
30	"	(생략)		수사보고(구속적부 심문조서등본 첨부)		1	1	①	○				
								②	○				
31	"	48		구속적부심문조서 등본		1	1	①	×				
								②	○				

※ 증거의견 표시 - 피의자신문조서 : 인정 ○, 부인 ×
 (여러 개의 부호가 있는 경우, 적법성/성립/임의성/내용의 순서임)
 - 기타 증거서류 : 동의 ○, 부동의 ×
 - 진술이 특히 신빙할 수 있는 상태 하에서 행하여졌다는 점 부인 : "특신성 부인"(비고란 기재)

※ 증거결정 표시 : 채 ○, 부 ×
 ※ 증거조사 내용은 제시, 내용고지

증 거 목 록 (증인 등)							
2026고합1234							
2026형제54321호				신청인 : 검사			
증 거 방 법	쪽수 (공)	입증취지 등	신청 기일	증거결정		증거조사기일	비고
				기일	내용		
망치 한 자루 (증 제1호)		(생략)	1	1	생략	2026. 9. 3. 10:00 (식시)	
USB 1개 (증 제2호)		(생략)	1	1		2026. 9. 3. 10:00 (식시)	
증인 이은채	23	(생략)	1	1		2026. 8. 3. 15:00 (식시)	
증인 김현오		(생략)	1	1		2026. 8. 15. 15:00 (식시)	
증인 한 별	25	(생략)	1	1		2026. 7. 20. 15:00 (식시)	

※ 증거결정 표시 : 채 ○, 부 ×

[이하 증거목록 미기재 부분은 생략]

증 거 목 록 (증거서류 등)													
2026고합1234													
① 방미현													
② 오태풍													
2026형제54321호						신청인 : 피고인 및 변호인							
순 번	증 거 방 법					참조 사항 등	신청 기일	증거의견		증거결정		증거조사 기일	비 고
	작성	쪽수 (수)	쪽수 (공)	증 거 명 칭	성 명			기 일	내용	기 일	내용		
1			18	자동차등록증		(생략)	2	2	○	생략			②신청

※ 증거의견 표시 - 피의자신문조서 : 인정 ○, 부인 ×
 (여러 개의 부호가 있는 경우, 적법성/성립/임의성/내용의 순서임)
 - 기타 증거서류 : 동의 ○, 부동의 ×
 - 진술이 특히 신빙할 수 있는 상태 하에서 행하여졌다는 점 부인 : "특신성 부인"(비고란 기재)
 ※ 증거결정 표시 : 채 ○, 부 ×
 ※ 증거조사 내용은 제시, 내용고지

광주 지방검찰청

2026. 9. 1.

사건번호 2026형제54321호

수 신 자 광주지방법원

발 신 자

검 사 조환주 조환주 (인)

제 목 공소장

아래와 같이 공소를 제기합니다.

I. 피고인 관련사항

1234

47



1. 피 고 인 방미현 (93****-2****), 31세

직업 무직, 010-****-****

주거 전남광주 조선대로1길 2, 101호

등록기준지 경기 성남시 수정구 태평로 20

죄 명 특수강도교사, 장물취득, 범인도피

적용법조 형법 제334조 제2항, 제333조, 형법 제362조 제1항, 제151조 제1항, 제31조 제1항, 제37조, 제38조

구속여부 불구속

변 호 인 변호사 이혜민

2. 피 고 인 오태풍 (94****-1****), 30세

직업 무직, 010-****-****

주거 전남광주 지산로 7, B동 201호(지산동, 바다아파트)

등록기준지 서울 중랑구 면목로 321

죄 명 특수강도, 사문서변조, 변조사문서행사, 특수상해, 범인도피교사, 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(운전자폭행등)

적용법조 형법 제334조 제2항, 제333조, 제231조, 제234조, 제258조의2 제1항, 제257조 제1항, 제151조 제1항, 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 제5조의10 제1항, 형법 제31조 제1항, 제37조, 제38조

구속여부 2026. 8. 17. 구속 (2026. 8. 15. 체포)

II. 공소사실

1. 피고인들의 범행

가. 피고인 방미현의 특수강도교사

피고인은 2026. 7.경 오태풍의 추천으로 투자한 코인 투자 실패로 거액의 빚을 지게 되자, 2026. 8. 1. 18:00경 전남광주 서구 상무대로 874 앞 공터에서, 오태풍에게 “이은채가 자신의 주거지 안방 옷장에 현금 3,000만 원을 보관하고 있다고 하니 내일 밤에 이은채의 집에 담을 넘어 들어가서 현금을 가져와라. 이은채가 반항할 수 있으니 망치를 챙겨가서 확실히 가져와라.”라고 말하면서, 망치를 건네주어 그에게 피해자 이은채(여, 29세)로부터 금원을 강취할 것을 마음먹게 하였다.

오태풍은 다음 날인 2026. 8. 2. 23:00경 전남광주 서구 상무대로 874에 있는 피해자의 집에 이르러 담을 넘어 마당으로 들어가 잠겨 있지 않은 현관문을 통해 거실까지 침입하고, 그곳에서 피해자와 마주치자 미리 가지고 간 망치를 피해자를 향해 휘둘러 반항을 억압한 다음 안방 옷장에 보관되어 있던 피해자 소유인 현금 3,000만 원을 빼앗아 가지고 나왔다.

이로써 피고인은 오태풍으로 하여금 야간에 피해자의 주거에 침입하여 피해자의 재물을 강취하도록 교사하였다.

나. 피고인 오태풍의 특수강도

피고인은 방미현의 교사에 따라 2026. 8. 2. 23:00경 전남광주 서구 상무대로 874에 있는 피해자 이은채의 집에서, 가.항과 같이 피해자로부터 현금 3,000만 원을 빼앗아 강취하였다.

2. 피고인 방미현

가. 장물취득

피고인은 2026. 08. 03. 01:00경 전남광주 서구 광천동에 있는 유스퀘어광주종합버스터미널역 인근 노상에서, 오태풍으로부터 그가 1.의 나.항과 같이 강취한 피해자 이은채 소유인 현금 3,000만 원을 장물이라는 사실을 알면서도 건네받아

장물을 취득하였다.

나. 범인도피

피고인은 2026. 08. 03. 01:30경 전남광주 서구에 있는 유스퀘어광주종합버스터미널역 인근 노상에서, 오테풍을 피고인의 차에 태우고 전남광주 동구 지산로78번길 21-24에 있는 개인 창고로 이동하여 오테풍으로 하여금 그곳에 숨어있도록 하고, 피고인 명의 휴대전화 1대를 오테풍에게 사용하게 하여 벌금 이상의 형에 해당하는 죄를 범한 오테풍을 도피하게 하였다.

3. 피고인 오테풍

가. 사문서변조 및 변조사문서행사

1) 사문서변조

피고인은 2026. 07. 10. 15:00경 전남광주 서구 지산로 7, B동 201호(지산동, 바다아파트)에 있는 피고인의 집에서, 행사할 목적으로 임대인인 이은채와 임차인인 피고인이 2025. 4. 1. 함께 작성한 위 집에 대한 임대차계약서 원본을 스캔하는 방법으로 이미지 파일로 만들어 컴퓨터 모니터 화면에 띄운 후, 포토샵 프로그램을 이용하여 보증금액란에 기재된 '삼천만 원(30,000,000원)' 중 '삼'과 '3' 부분을 지우고 그 자리에 '구'와 '9'를 각각 기재하여 저장함으로써 그 이미지가 모니터 화면에 나타나도록 하였다.

이로써 피고인은 권리·의무에 관한 사문서인 이은채 명의로 된 임대차계약서 1장을 변조하였다.

2) 변조사문서행사

피고인은 1)항 일시, 장소에서, 한 별로부터 돈을 빌리기 위해 변제할 능력이 충분함을 과시하고자 그 변조 사실을 모르는 한 별에게 1)항과 같이 변조한 임대차계약서 파일을 마치 진정하게 성립한 것처럼 이메일에 첨부하여 송부함과 더불어 이를 인쇄하여 한 별에게 행사하였다.

나. 특수상해

피고인은 2026. 07. 11. 15:00경 전남광주 서구 시청서편로 4번길 19-16에 있는 함바식당 앞 노상에서, 위 식당에서 같이 술을 마시던 이은채와 다투다가 화가 나 식당 앞에 세워져 있던 피고인의 승용차 트렁크에서 위험한 물건인 회칼을 꺼내어 들고 왔다. 그 사이 이은채가 식당 안으로 들어가 버리자 피고인도 이은채를 쫓아 들어가려고 하였는데, 이를 본 이은채의 지인 피해자 한 별(남, 28

세)이 피고인을 가로막으며 제지하였다. 피고인은 식당 안으로 들어가기 위해 피해자와 실랑이를 하던 중 피해자로부터 계속하여 제지당하자 격분하여 위 회칼로 피해자의 오른쪽 어깨를 1회 찔러 피해자에게 약 5주간의 치료를 요하는 우측 상완부 심부열상 등을 가하였다.

다. 범인도피교사

피고인은 2026. 08. 03. 01:00경 전남광주 서구에 있는 유스퀘어광주종합버스터미널역 인근 노상에서, 1.의 나.항 범행에 관한 경찰 수사를 피하기 위하여 방미현에게 ‘경찰의 추적을 피해 숨어있을 장소와 사용할 휴대폰을 마련해 달라’고 말하여 방미현으로 하여금 피고인에게 은신처와 휴대전화를 제공하도록 마음먹게 하였다.

방미현은 위 일시, 장소에서, 피고인을 차에 태우고 전남광주 지산로78번길 21-24에 있는 개인 창고로 이동하여 피고인으로 하여금 그곳에 숨어있도록 하고, 방미현 명의 휴대전화 1대를 피고인에게 사용하게 하였다.

이로써 피고인은 방미현으로 하여금 벌금 이상의 형에 해당하는 죄를 범한 자를 도피하게 하도록 교사하였다.

라. 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(운전자폭행등)

피고인은 2026. 08. 15. 21:10경 전남광주 지산8길 89에 있는 서초식당 앞에서, 술에 취하여 아무런 이유 없이, 오토바이를 운행 중이던 피해자 김현오(남, 35세)을 밀어서 피해자로 하여금 오토바이에서 내리게 하고, 이에 피해자로부터 경찰에 신고하겠다는 말을 듣자 “왜, 씨발놈아, 반말하지 마라.”라고 욕설을 하면서 주먹으로 피해자의 얼굴 부위를 1회 때렸다.

이로써 피고인은 운행 중인 자동차의 운전자를 폭행하였다.

III. 첨부서류

1. 체포영장 1통(피고인 오태풍, 첨부 생략)
2. 구속영장(체포된 피의자용) 1통(피고인 오태풍, 첨부 생략)
3. 변호인선임서 2통(첨부 생략)
4. 피의자수용증명 1통(피고인 오태풍, 첨부 생략)

광 주 지 방 법 원

공 판 조 서

제 1 회

사 건 2026고합1234 특수강도교사 등

재판장 판사 안동현

기 일 :

2026. 09. 08.

12:30

판사 이하늘

장 소 :

제425호 법정

판사 신정민

공개 여부 :

공개

법원사무관 정재환

고 지 된

2026. 09. 15.

다음기일:

15:00

피 고 인 1. 방미현 2. 오태풍

각 출석

검 사 조환주

출석

변 호 인 변호사 이혜민 (피고인 1을 위하여)

출석

변호사 정누리 (피고인 2를 위하여)

출석

재판장

피고인들은 진술을 하지 아니하거나 각개의 물음에 대하여 진술을 거부할 수 있고, 이익되는 사실을 진술할 수 있음을 고지

재판장의 인정신문

성 명 : 1. 방미현 2. 오태풍

주민등록번호 : 각 공소장 기재와 같음

직 업 : "

주 거 : "

등록기준지 : "

재판장

피고인들에 대하여

주소의 변경 등이 있을 때에는 이를 법원에 보고할 것을 명하고 소재가 확인되지 않는 때에는 피고인들의 진술 없이 재판할 경우가 있음을 경고

검 사

공소장에 의하여 공소사실, 죄명, 적용법조 낭독

피고인 방미현

공소사실 1.의 가.항에 대해서는 오태풍에게 야간주거침입절도를 교사한 사

실은 인정하나 오태풍이 특수강도를 저지를 것이라고는 예상하지 못했고,
나머지 공소사실에 대해서는 모두 인정한다고 진술

피고인 오태풍

공소사실 3.의 라.항에 대해서는 입증취지부인하고, 나머지 사실에 대해서는
모두 인정하고 잘못을 뉘우친다고 진술

피고인 방미현의 변호인

피고인 방미현을 위하여 유리한 변론(변론 기재는 생략)

피고인 오태풍의 변호인

피고인 오태풍을 위하여 유리한 변론(변론 기재는 생략)

재판장

증거조사를 하겠다고 고지

증거관계 별지와 같음(검사, 변호인)

피고인 오태풍의 변호인에게

방미현 피의자신문조서(증거목록 순번 19, 28)에 대해 입증취지 부인의 구체
적 내용에 관하여 석명을 구하다

피고인 오태풍의 변호인

증거는 동의하나, 피고인 방미현의 진술 중 특수강도를 교사하지 않았다는
부분에 대해 진술의 신빙성을 판단해 달라는 취지라고 석명

재판장

각 증거조사 결과에 대한 의견을 묻고 권리를 보호하는 데 필요한 증거조사를
신청할 수 있음을 고지

소송관계인

별 의견 없다고 각각 진술

재판장

변론 속행

2026. 09. 08.

법 원 사 무 관 정재환 ㉠

재판장 판 사 안동현 ㉠

참 고 자 료 제 출

사 건 2026고합1234 특수강도교사 등

피고인 오태풍

위 사건에 관하여 검사는 피고인 오태풍에 대한 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(운전자폭행등)에 관하여 이륜자동차를 자동차로 정의하고 있는 「자동차관리법」의 관련 조문을 참고자료로 제출합니다.

2026. 09. 30.

광주지방검찰청

검사 조환주 ①

광주지방법원 제14형사부 귀중

■ 자동차관리법

제1조(목적) 이 법은 자동차의 등록, 안전기준, 자기인증, 제작결함 시정, 점검, 정비, 검사 및 자동차관리사업 등에 관한 사항을 정하여 자동차를 효율적으로 관리하고 자동차의 성능 및 안전을 확보함으로써 공공의 복리를 증진함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “자동차”란 원동기에 의하여 육상에서 이동할 목적으로 제작한 용구 또는 이에 견인되어 육상을 이동할 목적으로 제작한 용구(이하 “피견인자동차”라 한다)를 말한다.
(후략)

제3조(자동차의 종류) ① 자동차는 다음 각 호와 같이 구분한다.

1. 승용자동차: 10인 이하를 운송하기에 적합하게 제작된 자동차
(제2호 내지 제4호 생략)
5. 이륜자동차: 총배기량 또는 정격출력의 크기와 관계없이 1인 또는 2인의 사람을 운송하기에 적합하게 제작된 이륜의 자동차 및 그와 유사한 구조로 되어 있는 자동차

증 거 신 청 서

사 건 2026고합1234 특수강도교사 등

피고인 오태풍

위 사건에 관하여 피고인 오태풍의 변호인은 피고인의 이익을 위하여 다음 증거 서류를 증거로 신청합니다.

- 다 음 -

1. 자동차등록증 1부(생략) [오태풍의 오토바이는 번호가 '서초나1234'이고, 차종은 혼다 CG 125이며, 배기량은 125cc라는 취지]

2026. 09. 30.

피고인 오태풍의 변호인

변호사 정누리 (인)

광주지방법원 제14형사부 귀중

광 주 지 방 법 원
공 판 조 서

제 2 회

사 건 2026고합1234 특수강도교사 등

재판장 판사 안동현

기 일 :

2 0 2 6 . 9 .

15.15:00

판사 이하늘

장 소 :

제425호 법정

판사 서정민

공개 여부 :

공개

법원사무관 정재환

고 지 된

다음기일 :

2026. 9. 30.

13:00

피 고 인 1. 방미현 2. 오태풍

각 출석

검 사 이주연, 조환주

출석

변 호 인 변호사 이해민 (피고인 1을 위하여)

출석

변호사 정누리 (피고인 2를 위하여)

출석

증 인 이은채

재판장

전회 공판심리에 관한 주요 사항의 요지를 공판조서에 의하여 고지

소송관계인

변경할 점이나 이의할 점이 없다고 진술

검 사

변경할 점이나 이의할 점이 없다고 진술

재판장

증거조사를 하겠다고 고지

출석한 증인 이은채를 별지 조서와 같이 신문

증거관계 별지와 같음(검사, 변호인)

재판장

각 증거조사 결과에 대한 의견을 묻고 권리를 보호하는 데 필요한 증거조사를 신청할 수 있음을 고지

소송관계인

별 의견 없으며 달리 신청할 증거도 없다고 각각 진술
재판장

증거조사를 마치고 피고인신문을 하겠다고 고지
검 사

피고인 오태풍에게

문 피고인이 이은채의 집에 들어가 이은채에게 망치를 휘두르고 현금을 가지고
나온 이유는 방미현이 시켰기 때문인가요.

답 예, 사촌 누나 방미현이 범행 전날 저에게 날짜까지 정해주며 자신이 준 망치
를 들고 방미현의 시누이인 이은채 집 담을 넘어 들어가 현금을 빼앗아 오라
고 시켰습니다. 평소에 돈이 많아서, 은행 말고 안방 옷장에 따로 현금을 보
관하고 있다고도 알려주었습니다.

문 방미현이 망치를 건네주었나요.

답 예, 방미현이 “이은채가 반항할 수 있으니 망치를 챙겨가서 확실히 가져와라.”
라고 했고, 검은 비닐봉지에 담긴 망치를 건네주었습니다.

피고인 방미현의 변호인

문 방미현이 망치를 준 것이 확실한가요.

답 예, 저는 방미현이 망치를 쥐서 이은채의 집에 들고 들어간 것입니다.

문 피고인은 방미현으로부터 2026. 08. 2. 이은채가 출장을 간다는 이야기를
들은 적이 있지요.

답 음... 지금 생각해 보니 이은채의 출장 일정에 대해 들은 것 같기도 합니다.

피고인 오태풍의 변호인

문 피고인은 장물 3,000만 원 중에서 가져간 돈은 없지요.

답 예, 저는 단돈 만 원도 가져가지 않았습니다.

재판장

피고인신문을 마쳤음을 고지

재판장

변론 속행(변론 준비를 위한 검사, 변호인들의 요청으로)

2026. 9. 15.

법 원 사 무 관 정재환 ㉠

재판장 판 사 안동현 ㉠

광 주 지 방 법 원
증인신문조서 (제2회 공판조서의 일부)

사 건 2026고합1234 특수강도교사 등

증 인 이 름 이은채
생년월일 및 주거 (생략)

재판장

증언거부권 부분, 위증의 벌 경고 부분, 선서 부분, 다른 증인 퇴정 부분(각 생략)

검 사

문 (증거목록 순번 20, 21을 제시하여, 열람하게 하고) 증인은 사실대로 작성하여 서명, 날인하고, 수사기관에서 사실대로 진술하고 진술한 대로 기재된 것을 확인하고 서명, 날인하였는가요.

답 예, 그렇습니다.

(신문사항 생략)

피고인 방미현의 변호인

문 2026. 8. 2. 23:00경 증인의 집에 들어온 사람은 오태풍뿐이었지요.

답 예, 그렇습니다.

문 증인은 2026. 8. 2. 08:30 비행기로 16박 17일 베트남 출장이 예정되어 있었으나 갑자기 취소되어 그날 밤에 집에 있었던 것이지요.

답 예, 맞습니다.

문 출장이 취소된 것을 아는 사람은 누가 있었나요.

답 아무에게도 말하지 않아서 아는 사람은 없었습니다.

문 증인은 2026. 8. 19. 15:00경 오태풍을 면회하면서 오태풍으로부터 피고인이 범행을 시켰다는 말을 듣게 된 것인가요.

답 예, 오태풍이 “죄송해요. 사돈에게 큰 죄를 지었습니다. 방미현이 ‘내가 준 망치 챙겨가서 이은채의 현금 빼앗아 와. 돈을 훔쳐와서라도 책임져.’라고 시키는 바람에 그랬습니다.”라고 말해서 알게 된 것입니다. 그리고 피고인과 오태풍이 저에게 망치를 휘두른 일에 대해 이야기한 통화를 우연히 듣고 녹음해서 제출하기도 했습니다.

문 증인이 제출한 녹음파일을 들어보면 피고인이 오태풍에게 망치를 가져가라고 시켰다는 내용은 없지요.

답 예.

문 증인은 피고인 방미현에 대한 처벌을 원하는가요.

답 방미현이 강도를 교사한 부분은 아직도 용서가 안 돼서 처벌을 원합니다. 다만, 장물취득에 대해서는 저희 아버지(방미현에게는 시아버지)가 돈을 일부 갚아 주셨고 또한 남동생을 생각해서 어떠한 민·형사상의 책임을 묻지 않겠습니다.

피고인 오태풍의 변호인

문 증인은 피고인 오태풍에 대한 처벌도 원하는가요.

답 오태풍은 방미현이 시켜서 범행을 저지른 것 같으니 처벌을 원하지 않습니다.

2026. 9. 15.

법 원 사 무 관 정재환 ㉠

재판장 판 사 안동현 ㉠

제	1	책
제	1	권

광주지방법원 증거서류등(검사)					
사 건 번 호	2026고합1234	담임	제14부	주심	나
	20 노		부		
	20 도		부		
사 건 명	가. 특수강도교사 나. 특수강도 다. 사문서변조 라. 변조사문서행사 마. 특수상해 바. 장물취득 사. 범인도피교사 아. 범인도피 자. 특정범죄가중처벌등에관한법률위반(운전자폭행등)				
검 사	조환주		2026형 제54321호		
피 고 인	1. 가.바.아. 구속 2. 나.다.라.마.사.자.		방미현 오태풍		
공소제기일	2026. 9. 1.				
1심 선고	20 . . .	항소	20 . . .		
2심 선고	20 . . .	상고	20 . . .		
확 정	20 . . .	보존			

고 소 장

전남광주서부경찰서 접수인(3557호)

(2026. 8. 4.)

고 소 인 이은채 (인적사항 생략)

피고소인 오태풍 (인적사항 생략)

죄 명 사문서변조 및 변조사문서행사

1. 고소인은 2025. 4. 1. 전남광주특별시 서구 금화로 명성빌라 201호를 피고소인에게 보증금액 3천만 원에 임대하였습니다. 임대차계약서 사본을 제출합니다(첨부 1).
2. 그런데 2026. 7. 10. 16:00경 지인인 한 별이 고소인에게 전화로 위 임대차계약서의 보증금액이 9천만 원이 맞냐고 물었습니다. 고소인이 무슨 말이냐고 되물자, 한별은 같은 날 15:00경 피고소인한테서 전화로 5천만 원을 빌려달라는 부탁을 받았는데, 피고소인이 변제자력에 문제가 없다는 증거로 고소인과 맺은 임대차계약서를 자신에게 이메일로 보내주었다고 하였습니다.
3. 다음날 고소인이 피고소인으로부터 그 계약서를 받아 보니 원래 임대차계약서와 똑같은데 다만 보증금액만 3천만 원에서 9천만 원으로 바뀌었습니다. 누가 봐도 제대로 된 계약서라고 깜빡 속고도 남을 만큼 감쪽같이 바꾸었습니다. 제가 피고소인으로부터 가져온 임대차계약서를 제출합니다(첨부 2).
4. 파렴치한 사문서변조와 행사 범죄를 저지른 피고소인을 엄히 처벌하여 주십시오. 참고로 제가 2026. 7. 11. 15:00경 전남광주 서구 시청서편로 4번길 19-16에서 피고소인에게 이를 따졌는데, 피고소인은 적반하장(賊反荷杖) 식으로 회칼을 가지고 와 저를 찌르려고 난동을 부리다가 한별을 그 칼로 찌르기까지 하였습니다.

[첨부] 1. 임대차계약서 사본(생략)

2. 변조된 임대차계약서 출력물(생략)

2026. 9. 4.

고소인 이은채 (인)

전남광주서부경찰서 귀중

진 술 서

성 명 이은채

1. 저는 경찰의 요청에 따라 전남광주특별시 서부경찰서에 출석하여 다음과 같이
임의로 진술합니다.

1. 2026. 8. 2. 23:00경 전남광주특별시 서구 지산로 7, B동 201호(지산동, 바다아
파트)에 있는 제 집에서 자려고 누웠는데 거실에서 인기척이 들렸습니다. 저는 혼
자 살고 있는데 소리가 나는 게 수상하여 거실로 나가 봤더니, 어떤 남자가 망치를
들고 있다가 갑자기 저를 향해 휘둘렀습니다. 아슬아슬하게 맞지는 않았으나 야간에
당한 일이라 너무 놀라 바닥에 엎드려서 꼼짝도 못했습니다. 그러자 그 남자는 안방
옷장에 있던 현금 3,000만 원을 들고 나갔습니다.

1. 그 남자가 나간 후 곰곰이 생각해 보니 현금 보관 장소를 정확히 알고 있었던
것으로 보아 저를 아는 주변 사람이 범인인 것 같습니다. 어두워서 얼굴은 자세
히 보지 못했지만, 체형과 머리 스타일에 비추어 오태풍이라는 사람이 의심스럽
습니다. 제 큰오빠 이영빈이 2022. 8. 30. 방미현과 결혼했고, 그 결혼식장에서
방미현으로부터 그의 사촌 동생인 오태풍을 소개받아 3-4번 만난 적이 있습니
다. 오늘 아침 오태풍에게 전화해 보았지만 전화기는 꺼져 있었습니다.

1. 망치까지 챙겨와서 휘두르고 현금 3,000만 원도 모두 가져가서 정말 화가 납니다.
범인을 찾아서 엄하게 처벌해 주세요.

2026. 8. 3.

진술인 이 은 채 ㉠

고 소 장

전남광주서부경찰서 접수인(3890호)

(2026. 7. 20.)

고 소 인 한 별

피고소인 오태풍

죄 명 특수상해

1. 피고소인(오태풍)은 2026. 7. 10.경 저에게 5000만 원을 빌려달라고 부탁하면서 자신의 변제자력에 문제가 없다는 것을 보여주기 위해 보증금액이 9000만 원으로 기재된 임대차계약을 보여주었습니다. 저는 그 집이 평소 알고지내던 이은채의 집인것을 알고 이은채에게 직접 연락하여 확인하였고, 실제 보증금액은 9000만 원이 아니라 3000만 원이라는 사실을 알게 되었습니다. 저는 피고소인(오태풍)에게 위 계약서를 들고 전남광주 서구 시청서편로 4번길 19-16에 있는 함바식당에서 만나자고 하였고, 이은채에게도 함께 그 자리에 나와달라고 하였습니다. 다음날인 2026. 7. 11. 15:00경 함바식당에서 피고소(오태풍)과 이은채가 만나 임대차계약서에 대하여 이야기를 나누던 중, 피고소인(오태풍)은 자신의 거짓말이 들통난 것에 화가 났는지 이은채와 말다툼을 하였습니다. 그러던 중 피고소인은 화를 내며 식당 밖에 세워둔 자신의 차량으로 가더니 차량 트렁크에서 회칼을 들고 식당 안으로 들어오는 것을 보고 이를 막으려고 하였는데, 피고소인은 이에 더욱 흥분하여 갑자기 위 회칼로 제 어깨아래 우측 팔뚝 부위를 1회 찔렀습니다. 저는 아무런 흉기도 가지도 있지 않았고 피고소인이 회칼을 들고 식당 안으로 들어오는 것을 막으려 했을 뿐인데, 피고소인은 위험한 회칼로 저의 팔을 직접 찔렀습니다. 그 결과 저는 약 5주간의 치료를 요하는 우측 상완부 심부열상 등의 상해를 입었습니다.

- 2.. 피고소인(오태풍)은 사건 당시 제발 살려 달라고 애원했습니다. 불쌍하기도 하

고 소문나면 식당에 손님이 떨어질까 봐 걱정도 되어 제가 출동한 경찰에게
상해의 점은 문제 삼지 않겠다고 말하여 그 부분은 그냥 넘어간 것으로 알고
있습니다. 하지만 그 이후 피고소인(오태풍)은 입을 딱 씻은 채 치료비 한 푼
주지 않았습니다. 피고소인(오태풍)이 너무나도 패씼합니다. 이런 사정을 헤
아리시어 피고소인(오태풍)을 법이 허용하는 최고형에 처해 주십시오.

[첨부] 상해진단서(생략)

2026. 7. 20.

고소인 한 별 인

전남광주서부경찰서 귀중

진 술 서

성 명 김현오

1. 저는 오태풍과 아무런 친인척 관계가 없습니다.

1. 저는 2026. 8. 15. 21:10경 오토바이(배기량 125cc)를 타고 식사를 하기 위해 전남광주특별시 지산8길 89에 있는 서초식당 앞에 도착해서 주차하고 시동을 껏습니다. 그리고 오토바이에서 내리려는 순간 그곳을 지나가던 오태풍이 갑자기 저를 강하게 밀어 오토바이에서 내리게 하고, 제가 “경찰에 신고하겠다.”라고 하자 오태풍이 “왜, 씨발놈아, 반말하지 마라.”라고 욕설을 하면서 주먹으로 제 얼굴을 한 대 때렸습니다.

1. 술에 취해서 아무런 이유 없이 운전자인 저에게 시비를 걸며 폭행하였습니다.

2026. 8. 15.

진술인 김 현 오 ㉠

피 의 자 신 문 조 서

피 의 자 : 오 태 풍

위의 사람에 대한 특수강도 등 피의사건에 관하여 2026. 8. 16. 전남광주 서부경찰서 형사과 사무실에서 사법경찰관 경위 김태희는 사법경찰리 경사 김명은을 참여하게 하고, 아래와 같이 피의자임에 틀림없음을 확인하다.

문 피의자의 성명, 주민등록번호, 직업, 주거, 등록기준지 등을 말하십시오.

답 성명은 오태풍

주민등록번호, 직업, 주거, 등록기준지, 직장 주소, 연락처 (각 생략)

사법경찰관은 피의사건의 요지를 설명하고 사법경찰관의 신문에 대하여 「형사소송법」 제244조의3에 따라 진술을 거부할 수 있는 권리 및 변호인의 참여 등 조력을 받을 권리가 있음을 피의자에게 알려주고 이를 행사할 것인지 그 의사를 확인하다.

[진술거부권 및 변호인 조력권을 고지하고 변호인 참여 없이 진술하기로 함(생략)]

이에 사법경찰관은 피의사실에 관하여 다음과 같이 피의자를 신문하다.

[피의자의 범죄전력, 경력, 학력, 가족·재산 관계 등(생략)]

[특정범죄가중처벌등에관한법률위반(운전자폭행등)의 점]

문 피의자는 피해자 김현오를 때린 사실이 있는가요.

답 예, 2026. 8. 15. 21:10경 최근 수중에 돈도 없고 먹고 살기 힘들어 아무에게나 스트레스를 풀려던 중 마침 오토바이에서 내리려던 김현오가 보이길래 김현오를 밀고 얼굴을 주먹으로 때렸습니다.

문 당시 피해자 김현오는 오토바이에 타고 있었나요.

답 서부식당 앞에 오토바이를 주차하고 오토바이에서 내리려던 중이었습니다.

[특수강도 및 범인도피교사의 점]

문 피의자는 피해자 이은채의 집에 들어가 망치를 휘두르고 현금을 빼앗은 사실이 있나요.

답 예, 2026. 8. 2. 23:00경 전남광주특별시 서구 지산로 7, B동 201호(지산동, 바다아파트)에 있는 이은채의 집에 망치를 소지한 채 담을 넘어 들어갔는데, 거실에서 이은채를 마주쳐서 망치를 휘둘렀고 안방 옷장에 보관 중이던 현금 3,000만 원을 들고 나왔습니다.

문 (이때 이은채 집 주변 CCTV 영상을 캡처한 자료를 보여주며) 이은채 집에

망치를 든 채 담을 넘어 들어갔다가 같은 방법으로 뛰어나오는 사람이 피의자인가요.

답 예, 제가 맞습니다.

문 피의자는 왜 이러한 범행을 하게 된 것인가요.

답 방미현이 시켜서 저지른 일입니다. 2026. 8. 1. 18:00경 전남광주 서구 상무대로 874 앞 공터에서 방미현이 “이은채가 자신의 주거지 안방 옷장에 현금 3,000만 원을 보관하고 있다고 하니 내일 밤에 이은채의 집에 담을 넘어 들어가서 현금을 가져와라.”라고 했습니다. 돈을 훔쳐 오면 수고비를 넉넉하게 챙겨주겠다고 했습니다.

문 망치를 가져가서 피해자에게 휘두른 것도 방미현이 시킨 것인가요.

답 (잠시 말이 없다가) 예, 이은채는 만만한 사람이 아니라고 하면서 “이은채가 반항할 수 있으니 망치를 챙겨가서 확실히 가져와라.”라고까지 말했습니다. 그리고는 검은 비닐 봉투에 망치를 담아 건네주길래 가지고 갔습니다.

문 장물 3,000만 원은 어떻게 사용하였나요.

답 2026. 8. 3. 01:00경 전남광주 서구 광천동 유스퀘어 광주종합버스터미널역 인근 노상에서 방미현을 만나 돈을 가져왔다고 보여줬더니, 방미현이 수고했다고 하면서 다 가져갔습니다.

문 피의자는 체포될 때까지 주거지에 있지 않고 휴대전화도 꺼둔 상태였는데, 어디에서 지냈던 것인가요.

답 사실은 2026. 8. 3. 01:30경 방미현과 함께 있다가 방미현에게 ‘이은채가 저를 알아본 것 같으니 은신처와 휴대폰을 구해달라’고 부탁했습니다. 방미현이 저를 자신의 차에 태워서 방미현의 개인 창고인 전남광주 서구 광천로 78번길 21-24에 데려가 그곳에 숨어있도록 해주고 방미현 명의 휴대전화도 하나 주었습니다.

[사문서변조 및 변조사문서행사의 점]

문 피의자는 이은채와 임대차계약을 체결한 사실이 있나요.

답 예, 제가 2026. 4. 1. 이은채로부터 전남광주 서구 금화로 73번길 명성빌라 201호를 계약기간 2년, 보증금액 3천만 원에 임차하였습니다.

문 (이은채의 고소장에 첨부된 ‘1. 임대차계약서 사본’을 제시하며) 이것이 당시 임대차계약을 맺을 때 작성된 계약서가 맞는지요.

답 예, 맞습니다.

문 피의자는 위 임대차계약서에서 보증금액란의 내용을 바꾸어 한 별에게 이메일로 보낸 사실이 있나요.

답 예, 있습니다.

문 그 내용을 바꾼 일시, 장소 및 경위는 어떤가요.

답 제가 2026. 7. 10. 15:00경 저의 집에서 위 임대차계약서 원본을 스캐너를 이용하여 컬러 스캔하여 이미지 파일로 만든 후 컴퓨터 모니터 화면에 띄웠습니다. 이어서 포토샵 프로그램을 이용하여 보증금액란에 기재된 ‘삼천만 원 (30,000,000원)’ 중 ‘삼’과 ‘3’ 부분을 지우고 그 자리에 같은 글꼴과 크기로 ‘구’와 ‘9’를 각각 기재하여 저장하였습니다. 그리고 곧바로 한 별에게 전화하여 돈을 빌려달라고 부탁하면서 위 파일을 이메일로 보냈습니다.

문 보증금액을 바꾼 임대차계약서 파일을 실제 종으로 출력하였나요.

답 예 맞습니다. 처음에 한 별에게 파일 상태로 이메일에 첨부하여 보냈는데 이후에 종으로 출력하여 가져오라 시켜 제가 돈을 빌리러 함바식당에 갈 때 집에서 직접 출력하여 들고 가 보여주었습니다.

문 (이은채의 고소장에 첨부된 ‘2. 변조된 임대차계약서 출력물’을 제시하며) 이것이 피의자가 보증금액을 바꾼 임대차계약서 파일의 출력물이 맞는지요.

답 예, 맞습니다.

문 그 형식과 외관을 보면 보증금액 부분만 정교하게 바뀌어 일반인들이 진정하게 작성된 문서로 오인하기에 충분해 보이는데 어떤가요.

답 예, 인정합니다. 죄송합니다.

문 보증금액을 바꾸어 한 별에게 보낸 이유는 무엇인가요.

답 앞서 진술한 대로 제가 요즘 돈이 궁해서 지인인 한 별한테서 돈을 빌리려고 하였는데 담보가 없으면 주지 않을 것 같았습니다. 그래서 갚을 능력이 있음을 보이려고 제 마음대로 보증금액을 부풀렸습니다. 하지만 한 별이 이은채에게 확인해 보는 바람에 들통이 나서 돈을 빌리지는 못했습니다.

[특수상해의 점]

문 피의자는 피해자 한별의 우측 팔뚝 부위를 칼로 찌른 사실이 있나요.

답 예, 있습니다.

문 그와 같이 칼로 찌른 일시, 장소 및 경위는 어떤가요.

답 전날 계약서를 직접 가지고 오라는 한별의 말에 다음날 한별을 만나러 15:00경 전남광주 서구 시청서편로 4번길 19-16 함바식당으로 갔습니다. 하지만

그 자리에는 한별만이 아닌 이은채도 있었고 이은채가 저를 추궁하는 것을 보고 이미 다 알고왔다는걸 깨달았습니다. “이 거지같은게 어디 갚을 돈도 없으면서, 너 나한테 돈 빌리고 안갚으려고 했지?”라는 말에 옥해 이은채와 말다툼을 하다 제가 너무 화가 나 이은채에게 겁만 주려고 식당 앞에 세워 놓은 제 차로 가 트렁크에서 회칼 한 개를 꺼내어 들고 왔는데, 이은채는 이미 식당 안으로 들어간 뒤였습니다.

문 피의자도 이은채를 따라서 식당 안으로 들어갔나요.

답 저도 이은채를 따라서 식당 안으로 들어가려 했는데 이은채의 지인이자 임대인인 한 별이 저를 가로막으며 들어오지 못하게 하였습니다. 그래서 제가 식당 안으로 들어가겠다고 피해자와 실랑이를 벌였는데, 피해자가 계속해서 저를 막았습니다. 그래서 제가 순간 흥분하여 위 칼로 피해자의 오른쪽 팔뚝부위를 1회 찔렀습니다.

문 그 이후에는 어떻게 되었나요.

답 손님들의 신고로 경찰이 출동했는데 제가 피해자에게 제발 살려 달라고 애원하여 피해자가 경찰한테 칼에 찔린 부분은 빼 달라고 했던 것 같습니다. 그래서 저는 칼을 들고 이은채를 협박하려던 점으로만 경찰에서 조사를 받았고, 강도 범행으로 도망 다니다가 김현오를 폭행하고 경찰에 잡힌 것입니다.

문 피해자는 우측 팔뚝 부위를 1회 찔려 약 5주간의 치료를 요하는 우측 상완부 심부열상 등을 입었다고 하면서 상해진단서를 제출하였는데 어떤가요.

답 인정하겠습니다.

문 이상의 진술에 대하여 이의나 의견이 있나요.

답 없습니다.

위의 조서를 진술자에게 열람하게 하였던바, 진술한 대로 오거나 증감·변경할 것이 전혀 없다고 말하므로 간인한 후 서명무인하게 하다.

진술자 오 태 풍 (무인)

2026. 8. 16.

전남광주 서부경찰서

사법경찰관 경위 김 태 희 ①인

사법경찰리 경사 김 명 은 ①인

피 의 자 신 문 조 서 (제2회)

피 의 자 : 방 미 현

위의 사람에 대한 특수강도교사 등 피의사건에 관하여 2026. 8. 17. 전남광주 서부경찰서 형사과 사무실에서 사법경찰관 경위 김태희는 사법경찰리 경사 김명은을 참여하게 하고, 아래와 같이 피의자임에 틀림없음을 확인하다.

문 피의자의 성명, 주민등록번호, 직업, 주거, 등록기준지 등을 말하십시오.

답 성명은 방미현

주민등록번호, 직업, 주거, 등록기준지, 직장 주소, 연락처 (각 생략)

사법경찰관은 피의사건의 요지를 설명하고 사법경찰관의 신문에 대하여 「형사소송법」 제244조의3에 따라 진술을 거부할 수 있는 권리 및 변호인의 참여 등 조력을 받을 권리가 있음을 피의자에게 알려주고 이를 행사할 것인지 그 의사를 확인하다.

[진술거부권 및 변호인 조력권을 고지하고 변호인 참여 없이 진술하기로 함(생략)]

이에 사법경찰관은 피의사실에 관하여 다음과 같이 피의자를 신문하다.

[피의자의 범죄전력, 경력, 학력, 가족·재산 관계 등(생략)]

[특수강도교사의 점]

문 피의자는 오태풍에게 야간에 망치를 들고 김부호의 집에 들어가 현금을 빼앗아 오게시킨 일이있나요.

답 사실과 다른 부분이 있습니다. 제가 2026. 8. 1. 18:00경 오태풍에게 “이은채”가 자신의 주거지 안방 옷장에 현금 3,000만 원을 보관하고 있다고 하니 내일 이은채의 집에 담을 넘어 들어가서 현금을 가져와라.”라고 말한 것은 맞습니다. 수고비를 챙겨주겠다고 하니 오태풍이 흔쾌히 돈을 훔쳐 오

겠다고 했습니다. 저는 혼자 사는 이은채가 해외 출장을 가는 날이기 때문에 아무도 없으리라 생각하고 2026. 8. 2. 범행을 하라고 시킨 것입니다. 그래서 오태풍이 이은채와 마주칠 것이라고는 전혀 예상하지 못했습니다. 그렇기 때문에 망치를 가져가라는 말을 할 이유는 없습니다.

문 오태풍의 진술에 의하면, 피의자가 “이은채가 반항할 수 있으니 망치를 챙겨가서 확실히 가져와라.”라고 말했다고 하는데 사실이 아닌가요.

답 오태풍이 거짓말을 하고 있는것입니다.

[장물취득의 점]

문 피의자는 2026. 8. 3. 01:00경 광주 터미널역 인근 노상에서 오태풍을 만나 현금3,000만 원을 건네받았나요.

답 예, 오태풍이 이은채의 집에서 가지고 나온 현금을 모두 제게 주었습니다.

[범인도피의 점]

문 피의자는 2026. 8. 3. 01:30경 오태풍을 피의자의 개인 창고에 숨겨주었나요.

답 예, 맞습니다. 오태풍이 훔쳐 온 현금을 제게 건네주면서 “사실 이은채와 마주쳐서 망치를 휘두른 다음 현금을 가지고 나온 거라 제가 범인이라고 신고할 것 같습니다. 은신처와 휴대폰을 마련해주세요.”라고 하기에 오태풍을 제 개인 창고인 전남광주특별시 서구 광천로 78번길 21-24에 데려가서 그곳에 숨여 있도록하고 제 명의 휴대폰 1대도 주었습니다. 죄송합니다.

문 이상의 진술에 대하여 이의나 의견이 있나요.

답 없습니다.

위의 조서를 진술자에게 열람하게 하였던바, 진술한 대로 오기나 증감 · 변경할 것이

전혀 없다고 말하므로 간인한 후 서명무인하게 하다.

진술자 **방미현** (인)

2026. 8. 17.

전남광주서부경찰서

사범경찰관 경위 김 태 희 ㉠

사범경찰리 경사 김 명 은 ㉠

진술조서

성명 : 이 은 채

주민등록번호, 직업, 주거, 등록기준지, 직장 주소, 연락처 (각 생략)

위의 사람은 피의자 방미현 등에 대한 특수강도교사 등 피의사건에 관하여
2026. 8. 4. 전남광주서부경찰서 형사과 사무실에 임의 출석하여 다음과 같이 진술
하다.

[피의자들과의 관계, 피의사실과의 관계 등(생략)]

문 진술인은 특수강도 사건에 관하여 추가로 제출할 증거가 있나요.

답 예, 저는 특수강도 사건의 범인으로 오태풍을 의심해 오던 중 2026. 8. 3.
11:30경 방미현과 안부 전화를 하고 끊으려는데 통화 종료 버튼을 누르지 않
은 사이 휴대전화 너머로 마침 오태풍의 목소리가 들려서 순간적으로 녹음
버튼을 눌러 그 대화를 녹음하였습니다. 녹음파일이 든 USB를 제출합니다.

문 (진술인으로부터 USB 1개를 제출받고) 어떤 내용인가요.

답 방미현이 오태풍에게 “망치 휘두른 김에 현금 더 내놓으라고 할 걸
그랬나.”라고 하자, 오태풍이 “그러게요. 돈 많아 보이던데.”라고 대답하
는 내용입니다. 녹취록도 함께 제출하겠습니다.

문 추가로 진술할 내용이 있나요.

답 오태풍이 체포되었다고 하여 오늘 15:00경 면회하면서 왜 그랬냐고 물었더
니, 오태풍이 “죄송해요. 사돈에게 큰 죄를 지었습니다. 방미현이 ‘내가 준 망치
챙겨가서 현금을 빼앗아 와’라고 시키는 바람에 그랬습니다.”라고
말했습니다. 방미현을 용서할 수 없어 고소장도 오늘 이미 제출하였습니다.

문 진술인 집에서 가지고 나온 3,000만 원은 방미현이 모두 가져갔다고 하는데, 장물취득죄가 성립한다면 이 부분에 대해서도 처벌을 원하는 취지인가요.

답 예, 장물을 가져간 부분에 대해서도 처벌해 주세요.

문 이상의 진술은 사실인가요.

답 예, 사실대로 진술하였습니다.

위의 조서를 진술자에게 열람하게 하였던바, 진술한 대로 오거나 증감·변경할 것이 전혀 없다고 말하므로 간인한 후 서명날인하게 하다.

진술자 이은채 (인)

2026. 8. 4.

전남광주서부경찰서

사법경찰관 경위 김 태 희 ①

피 의 자 신 문 조 서

성 명 : 방미현

주민등록번호 : (생략)

위의 사람에 대한 특수강도교사 등 피의사건에 관하여 2026. 8. 22. 광주지방법
찰청 703호 검사실에서 검사 이주연은 검찰주사 김연우를 참여하게 한 후,
아래와 같이 피의자임에 틀림없음을 확인하다.

주민등록번호, 직업, 주거, 등록기준지, 직장 주소, 연락처 (각 생략)

검사는 피의사실의 요지를 설명하고 검사의 신문에 대하여 「형사소송법」 제244
조의3에 따라 진술을 거부할 수 있는 권리 및 변호인의 참여 등 조력을 받을 권
리가 있음을 피의자에게 알려주고 이를 행사할 것인지 그 의사를 확인하다.

[진술거부권 및 변호인 조력권을 고지하고 변호인 참여하여 진술하기로 함(생
략)]

[피의자의 병역, 학력, 가족 관계, 재산 및 월수입, 건강 상태 등(생략)]

[장물취득 및 범인도피의 점]

사법경찰관 작성 피의자신문조서 기재와 동일하게 진술(기재 생략)

[특수강도교사의 점]

문 (이은채가 제출한 녹음파일을 재생하며) 피의자가 오태풍과 나눈 대화를 들
들보면, 피의자는 “망치 휘두른 김에 현금을 더 내놓으라고 할 걸 그랬
나.”라고 말하는데 어떻가요.

답 이게뭔가요? (잠시 생각하다가) 아... 제가 그렇게 말한 것은 맞습니다. 다만
저는 오태풍으로부터 돈을 건네받을 때 비로소 망치 이야기를 들었습

니다. 처음에는 황당했는데 이미 벌어진 일이고, 제가 훔쳐 오라고 시킨 마당에 타박할 수도 없는 노릇이어서 오태풍에게 맞춰주듯 별 뜻 없이 한 말입니다. 그리고 저 녹음파일에도 제가 시켜서 오태풍이 망치를 가져갔다는 내용은 없는 것 아닌가요.

문 조서에 진술한대로 기재되지 아니하였거나 사실과 다른 부분이 있나요.

답 없습니다.

위의 조서를 진술자 및 변호인에게 각각 열람하게 하였던바, 진술한 대로 오기나 증감·변경할 것이 전혀 없다고 말하므로 간인한 후 서명무(날)인하게 하다.

진술자 방 미 현 (인)

변호사 이 혜 민 (인)

2026. 8. 22.

광주지방검찰청

검 사 이주연 (인)

검찰주사 김연우 (인)